

1528879-74.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE SOUZA GONCALVES OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

DANIEL DE SOUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 4 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528879-74.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528879-74.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE SOUZA GONCALVES OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

DANIEL DE SOUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 4 de dezembro de 2019, por volta das 3h40min, na Rua Haddock Lobo, nº 345, Consolação, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 11 (onze) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 7,5g (sete gramas e cinco decigramas); e 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack com peso líquido de 11,3g (onze gramas e três decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 144).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou debates e a defesa memoriais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Inicialmente, não procede a alegação de cerceamento de defesa, pois nada foi requerido por ocasião do disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, fase oportuna para que o acusado especifique as provas pretendidas. Outrossim, o art. 402 do Código de Processo Penal se presta para o requerimento de diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, o que não é o caso dos autos, pois durante a instrução não houve o surgimento de nenhuma circunstância ou fato novos.

Além disso, a juntada do prontuário médico do réu não comprovaria sua inocência, pois não é prova apta a demonstrar cabalmente que o réu não estava praticando o tráfico de drogas no dia dos fatos, diante do firme depoimento dos agentes responsáveis pela prisão do réu, observando-se, ainda, que o réu colidiu com um veículo durante a sua fuga, ou seja, após ter sido visto pelos guardas civis metropolitanos.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, pelo laudo de exame toxicológico de fls. 161/163 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também ficou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu disse que no dia dos fatos estava usando drogas perto da boca de fumo.
Os policiais abordaram todo mundo e mandaram que saíssem andando e assim o

interrogado o fez, mas, como estava distraído, foi atropelado. Quando o interrogado foi atropelado, desmaiou na hora, sendo que não tinha qualquer porção de droga consigo, pois já tinha consumido o entorpecente que comprara. O interrogado foi revistado quando estava desmaiado e apenas acordou no hospital.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

O guarda civil metropolitano Adilson depôs que o réu foi capturado na Rua Haddock Lobo.

No dia dos fatos, o depoente estava em patrulhamento pelo final da Avenida Paulista, cumprindo uma ordem de serviço sob o Túnel Okuhara Koei, local de alto índice de roubo e tráfico de drogas, e viu um aglomerado de jovens embaixo do viaduto, que não viu a viatura se aproximar.

Quando eles viram a viatura, um desses jovens correu em direção à Avenida Dr. Arnaldo e o outro em direção à Avenida Paulista, por um barranco.

O motorista da viatura e seu auxiliar correram atrás do réu e o depoente ficou na viatura, dando depois a volta e conseguindo alcançar seus parceiros.

Em determinado momento, o depoente ouviu um barulho e ficou sabendo, através dos outros membros da equipe, que o réu havia sido atropelado, mas mesmo assim continuou fugindo.

Foram encontrados entorpecentes na busca pessoal realizada, na bermuda do réu, sendo que dentre eles havia cocaína.

O depoente presenciou a revista pessoal, mas quem conversou com o réu foi seu parceiro.

Havia outros jovens perto do réu, mas não foram abordados, pois, como o réu correu, se destacando, a equipe decidiu ir atrás dele.

Em função do tempo decorrido, o depoente não teve condições de reconhecer o réu em juízo.

De igual forma, o guarda civil metropolitano Eduardo relatou que o réu foi detido na Rua Haddock Lobo.

No dia dos fatos, o réu praticava tráfico de drogas embaixo do viaduto Túnel Okuhara Koei.

Os guardas civis metropolitanos estavam passando com a viatura e já tinham ordem de serviço de fazer o patrulhamento naquela área.

O depoente viu o réu e outro indivíduo aparentemente trocando um objeto e ambos se evadiram ao ver a viatura.

O réu subiu correndo em um barranco no sentido da Avenida Paulista e pulou uma mureta, sendo atingido por um veículo.

O depoente continuou no encalço do réu, que entrou à esquerda, no sentido da Rua Haddock Lobo. No trajeto, o réu retirou sua blusa e a jogou em uma lixeira, sentando, em seguida, em um ponto de táxi. Nesse momento, o réu estava ofegante e acelerado e foi abordado.

Os entorpecentes foram encontrados na bermuda do réu.

O depoente não se recorda se o réu confessou a traficância ao ser abordado.

O réu não aparentava ser usuário de drogas, pois estava bem trajado e estava fisicamente íntegro. Ele não tinha os dedos queimados.

O depoente não conhecia o réu antes da abordagem.

Em função do tempo decorrido, o depoente não teve condições de reconhecer o réu em audiência.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários públicos merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os guardas civis metropolitanos não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os guardas civis metropolitanos não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição de seu trabalho.

Anoto que o fato de as testemunhas não terem reconhecido o réu em audiência não desnatura a prova, uma vez que é natural que alguns detalhes se percam diante do grande número de ocorrências semelhantes atendidas diariamente pelas testemunhas e do grande lapso temporal decorrido entre os fatos e a audiência.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, sua variedade, as circunstâncias da apreensão e a forma de seu acondicionamento apontam para a prática de tráfico de drogas.

Desta forma, todos os elementos colhidos nos autos evidenciam a traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou em absolvição do réu, frisando que a circunstância eventual (pois não comprovada) de o réu ser usuário de drogas não é condição incompatível com a prática de tráfico, sendo inclusive costumeiro que usuários pratiquem a venda de entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Portanto, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é primário (fls. 164), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06), em razão da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena de 1/2, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. Anoto que a diminuição não se deu em patamar superior em função da grande quantidade de entorpecentes encontrada e porque parte das drogas apreendidas (crack e cocaína) induz seus usuários ao rápido vício, o que traz maior reprovabilidade à conduta.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto, diante da quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados e ante a gravidade do crime de tráfico de drogas, que acarreta profundo malefício para toda a sociedade, pois desagrega e desestrutura famílias inteiras, além de ter relação direta com o acréscimo da criminalidade violenta. Ademais, no dia em que a audiência foi realizada, o réu se encontrava preso por outro processo, a indicar a necessidade de aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo para a sua ressocialização.

Em função da extrema gravidade do crime, graças ao malefício que acarreta à sociedade, bem como da personalidade desvirtuada do réu e da quantidade e variedade de drogas encontrada, deixo de aplicar a substituição referida no art. 44, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Isto posto, CONDENO DANIEL DE SOUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá apelar em liberdade.

Declaro o perdimento em favor da União dos bens apreendidos, pois não se comprovou a sua origem lícita.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 4 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA